

Términos y Condiciones

Estos son los términos del servicio TableTap. Están redactados para ser comprensibles; si algún punto no resulta claro, le pedimos escribirnos antes de aceptarlos.

1. Qué es TableTap y qué no es

TableTap es una herramienta de software: menús con código QR, toma de pedidos, cuentas y reportes para su restaurante.

TableTap no vende alimentos. Cuando un comensal ordena, el contrato de compraventa se celebra entre su restaurante y esa persona. El restaurante es responsable de los alimentos, de sus precios, de su descripción, de la información sobre alérgenos y de la factura fiscal que esa persona solicite.

2. Su cuenta

Se requiere una cuenta para utilizar el panel. El titular es responsable del uso de dicha cuenta y de los accesos que cree para su equipo, incluidos los pedidos, descuentos y cobros que realicen.

Los datos que registre deben ser veraces. Si abre la cuenta a nombre de una persona moral, declara contar con facultades suficientes para obligarla.

3. Planes, precios y comisiones

Los planes, sus límites y sus precios están publicados en el panel, en la sección Plan. Ahí aparece en todo momento el precio vigente, la comisión por pedido pagado con tarjeta y el tope mensual de esa comisión.

Los precios pueden modificarse. Si cambia el precio de su plan, se le notificará por correo electrónico con al menos 30 días naturales de anticipación, y el cambio surtirá efecto hasta su siguiente periodo de facturación. Si no está de acuerdo, podrá cancelar antes de esa fecha sin penalización alguna. Lo anterior no aplica a los precios de fundador, que no se incrementan.

Precio de fundador: los primeros restaurantes que contratan un plan de paga conservan el precio con el que ingresaron mientras mantengan ese plan, aun cuando posteriormente se incrementen los precios de lista. Si cambia de plan, o si cancela y contrata nuevamente, aplicará el precio vigente en ese momento. El panel indica si su restaurante cuenta con este beneficio.

Los precios están expresados en pesos mexicanos y no incluyen impuestos, salvo que se indique lo contrario.

La caja del mostrador está incluida únicamente en los planes de pago. Al no procesarse esos cobros a través de nuestra plataforma, no generan comisión por pedido y su costo está cubierto por la suscripción.

4. Periodo de prueba

Se ofrecen 30 días de prueba sin necesidad de tarjeta, sobre el plan Servicio. La prueba se otorga por una sola ocasión por restaurante.

Al concluir, si no se contrata un plan de paga, el restaurante pasa al plan gratuito.

No se elimina información alguna al terminar la prueba: el menú, las mesas y los pedidos permanecen disponibles. Lo que deja de estar disponible son las funciones propias del plan de paga, entre ellas el servicio en mesa y el conteo de existencias. Las existencias que ya haya capturado se conservan, pero dejan de descontarse con cada pedido y los platillos dejan de retirarse solos de la carta al llegar a cero: la disponibilidad vuelve a depender del interruptor de cada platillo.

5. Cobros, cancelación y devoluciones

La suscripción se cobra por adelantado cada mes. La comisión por pedido se genera sobre los pedidos pagados con tarjeta a través de la plataforma, con el tope mensual publicado en su plan.

Puede cancelar en cualquier momento desde la sección Plan. La cancelación surte efecto al concluir el periodo ya pagado: el servicio se conserva hasta esa fecha y posteriormente el restaurante pasa al plan gratuito.

Los periodos ya pagados no son reembolsables, salvo que la legislación aplicable lo exija o que el cobro se haya originado en un error nuestro, supuesto en el cual será corregido.

Si un cobro no se completa, se le notificará y se reintentará. De no resolverse, el panel podrá quedar en modo de solo lectura. El menú de sus comensales continuará operando: no se interrumpe el servicio a las personas que se encuentran en su restaurante por una controversia de cobranza con usted.

6. Pagos con tarjeta

Los pagos con tarjeta se procesan a través de Stripe. Para recibirlos se requiere una cuenta conectada de Stripe a nombre del restaurante y la aceptación de los términos de dicho proveedor.

El cobro se realiza en su cuenta de Stripe: el importe de sus ventas le corresponde y se le entrega directamente, descontadas la comisión de Stripe y la nuestra. TableTap no retiene el importe de sus ventas.

Cuando el restaurante permite que la cuenta se liquide al final, un comensal puede pagar en línea una parte del consumo y dejar el resto en la cuenta abierta. Lo pagado en línea se registra como cubierto, se muestra en la cuenta a título informativo y queda excluido del importe por cobrar, de modo que no se cobre dos veces.

Si un comensal paga con tarjeta una cuenta que ya había sido cobrada por otro medio, ese pago no se aplica a la cuenta: el panel lo registra como reembolso pendiente y lo muestra en Cuentas abiertas. Ese importe pertenece al comensal y el restaurante es responsable de devolverlo. Al reembolsarlo desde TableTap, el importe se devuelve a la tarjeta del comensal y TableTap reintegra la comisión por pedido correspondiente a ese pago; si el restaurante lo devolvió directamente en Stripe, puede solicitar el reintegro de esa comisión desde la misma sección. La comisión de Stripe por el procesamiento del pago se rige por

las condiciones de Stripe.

TableTap no almacena datos de tarjetas bancarias. Esa información es tratada directamente por Stripe.

Los cobros que el restaurante realiza por sí mismo —en el mostrador o en la mesa, en efectivo o con su propia terminal bancaria— no pasan por Stripe ni por TableTap. Ese dinero es recibido directamente por el restaurante y en ningún momento es procesado, retenido ni intermediado por nosotros; sobre esas ventas no se cobra comisión por pedido. TableTap únicamente registra la venta y el corte correspondiente.

La cuenta de una mesa puede liquidarse en varias exhibiciones. TableTap lleva el saldo pendiente restando de lo consumido lo que se haya recibido, y da la cuenta por liquidada cuando ese saldo llega a cero. Ese saldo es una herramienta de apoyo operativo: la verificación de que el dinero recibido corresponde a lo registrado es responsabilidad del restaurante.

Cuando el personal del restaurante abre la cuenta de una mesa, esa cuenta se liquida con el personal. En ese supuesto el comensal puede consultar su consumo y agregar productos desde su teléfono, pero no pagar en línea; el pago se realiza con quien le atiende. Esta configuración corresponde al restaurante y no altera el tratamiento de las comisiones descrito en esta cláusula.

7. Obligaciones del restaurante

Utilizar el servicio conforme a la legislación aplicable y para el negocio que registró.

Abstenerse de vulnerar la plataforma, de extraer información de otros restaurantes y de revender el servicio como propio.

Mantener su menú veraz. Los precios, las descripciones y las etiquetas de dieta y alérgenos son responsabilidad del restaurante, incluidas las que cree, modifique o elimine desde el panel. TableTap proporciona un conjunto inicial de etiquetas como sugerencia; su exactitud frente a cada platillo corresponde al restaurante.

Cumplir con sus obligaciones fiscales, incluida la expedición de comprobantes a sus comensales cuando los soliciten.

Cuando el restaurante utiliza la caja del mostrador, es el único responsable del manejo del efectivo, de la operación de su terminal bancaria, de la entrega de comprobantes fiscales y del cumplimiento de sus obligaciones fiscales por esas ventas. Los registros de venta y de corte que ofrece TableTap son una herramienta de apoyo operativo y no sustituyen la contabilidad ni la facturación del restaurante.

Cuando el restaurante abre cuentas de clientes para que paguen después, decide a quién le da crédito y hasta qué límite, y es el único responsable de cobrar lo que se cargue a ellas. TableTap registra lo que se carga a cada cuenta, quién lo cargó y cuándo, y lo que se paga, pero no es parte de ese crédito, no garantiza que se pague y no cobra en nombre del restaurante, salvo los pagos con tarjeta que el cliente hace en línea, que llegan a la cuenta del restaurante como cualquier otro pago con tarjeta. El estado de cuenta puede consultarlo y pagarlo quien tenga su código; el restaurante puede emitir un código nuevo en cualquier momento. Una cuenta solo se cierra cuando no debe nada, y cambiar de plan no borra lo que se debe.

La impresión de tickets, en cocina o en mostrador, se realiza en equipo propiedad del restaurante y a través de su propia red. TableTap pone el ticket a disposición de la impresora; la instalación, el mantenimiento, el papel y la conectividad de ese equipo corresponden al restaurante, y una impresión que no se realiza por causas del equipo o de la red del local no constituye una falla del servicio. Cuando un comensal declina recibir su ticket, la venta se registra igualmente y subsiste la obligación del restaurante de expedir comprobante fiscal a quien se lo solicite.

Las propinas que el personal recibe en efectivo o en su propia terminal bancaria son recibidas directamente por el restaurante. TableTap las registra junto con el cobro para efectos de corte y de reportes, sin procesarlas, retenerlas ni intermediarlas, y sin cobrar comisión sobre ellas. La entrega, el reparto y el tratamiento fiscal y laboral de las propinas corresponden exclusivamente al restaurante, conforme a la legislación aplicable y a sus acuerdos con su personal.

El restaurante es responsable de las operaciones que su personal realiza desde el panel con las cuentas de acceso que él mismo crea, incluidas la toma de pedidos en mesa, los cobros y los descuentos que se apliquen. TableTap deja registro de quién realizó cada una de esas operaciones.

Cuando el restaurante ofrece la tarjeta de visitas, define sus recompensas —de una a cuatro— y cuántas visitas gana cada una, y es responsable de entregarlas a quien las gane y de informar sus condiciones conforme a la legislación de protección al consumidor. Las recompensas de una tarjeta se canjean en orden y una vez por ronda; al canjear la última, la ronda termina y las visitas de más pasan a la siguiente. Una tarjeta conserva las recompensas con las que empezó su ronda aunque el restaurante las cambie después, y una recompensa ya ganada se respeta aunque el restaurante pause su programa o cambie de plan. TableTap registra las visitas y los canjes que realiza el personal del restaurante, y no responde por los sellos que ese personal otorgue.

8. Disponibilidad del servicio

TableTap procura la disponibilidad continua del servicio, sin garantizar que opere libre de interrupciones. Pueden presentarse labores de mantenimiento, fallas de proveedores o causas ajenas a nuestro control.

TableTap funciona en línea. Una conexión a internet estable es un requisito de operación, no una recomendación: sin ella el panel, la caja del mostrador y el menú de los comensales dejan de estar disponibles, y ningún pedido, cobro ni corte puede registrarse mientras dure la interrupción. El restaurante es responsable de contar con esa conexión en su local; las interrupciones de su proveedor de internet, de su red interna o de sus propios equipos quedan fuera de nuestro control y no constituyen una falla del servicio.

Cuando la causa dependa de nosotros, se resolverá a la brevedad y se informará al restaurante si la incidencia se prolonga.

9. Limitación de responsabilidad

El servicio se proporciona en el estado en que se encuentra. TableTap no responde por daños indirectos, lucro cesante, ni por las decisiones de negocio que se adopten a partir de la información del panel.

En todo caso, la responsabilidad total de TableTap frente al restaurante se limita al importe que este haya pagado en los tres meses anteriores al hecho que la origine.

Ninguna disposición de esta cláusula limita responsabilidades que la ley no permita limitar.

10. Datos personales

Los datos personales se tratan conforme al Aviso de Privacidad, que forma parte integrante de estos términos.

Respecto de los datos de sus comensales, el restaurante determina las finalidades de su tratamiento y TableTap los trata por su cuenta, en calidad de encargado, únicamente para prestar el servicio.

11. Propiedad intelectual

El software, la marca y el diseño de TableTap son de nuestra titularidad. El menú, las fotografías, la marca y los datos del restaurante son de su titularidad.

El restaurante otorga autorización para utilizar su contenido con el fin exclusivo de operar el servicio: mostrar el menú a sus comensales, generar sus códigos QR y realizar respaldos.

12. Suspensión y terminación

TableTap podrá suspender o dar por terminada una cuenta que incumpla estos términos, que utilice el servicio con fines ilícitos, o que ponga en riesgo la plataforma o a otros restaurantes. Cuando resulte razonable, se notificará previamente.

Si TableTap da por terminada la cuenta sin que exista incumplimiento del restaurante, se devolverá la parte proporcional de lo pagado por adelantado.

El restaurante puede solicitar la exportación de sus datos mientras su cuenta esté activa y hasta 30 días naturales después de su cierre.

13. Modificaciones a estos términos

Estos términos pueden actualizarse. Cuando la modificación sea relevante, se mostrará al ingresar al panel y se solicitará su aceptación nuevamente.

La versión vigente y su fecha aparecen siempre al final de este documento.

14. Legislación aplicable

Estos términos se rigen por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

Para la interpretación y cumplimiento de estos términos, las partes se someten a los tribunales competentes en México, sin perjuicio de los derechos que la ley reconozca al restaurante en su carácter de consumidor, cuando resulte aplicable.

La versión en español es la que rige. Cualquier traducción se proporciona únicamente por comodidad.